



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Providencia

Número:

Referencia: EX-2018-32293139-APN-DGD#MP

SRES. MIEBROS

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretario de Comercio Interior, a los fines de remitirle las presentes actuaciones en virtud de haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Por lo anteriormente expuesto, es que por aplicación del artículo 15 de la Ley mencionada “(...) *la operación se tendrá por autorizada tácitamente.*”

En consecuencia, se devuelven las actuaciones a los fines que estime corresponder.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.25 17:51:05 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.25 17:51:07 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1645-DICTAMEN 13A

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2018-32293139-APN-DGD#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado “CONC. 1645 - ZURICH INSURANCE COMPANY LTD., QBE EMERGING MARKETS HOLDINGS PTY LIMITED y QBE LATIN AMERICA INSURANCE HOLDINGS PTY LTD. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442”, en trámite ante esta ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 6 de julio de 2018 consiste en la adquisición por parte de la compañía ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. (en adelante “ZIC” o “La Compradora”) a las compañías QBE EMERGING MARKETS HOLDINGS PTY LIMITED (en adelante QBE EMERGING MARKETS”) y QBE LATIN AMERICA INSURANCE HOLDINGS PTY LTD. (en adelante “QBE LATIN AMERICA” o en conjunto “Las Vendedoras”), del control exclusivo de las empresas denominadas QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A. (en adelante “QBE LA BUENOS AIRES”) y QBE COMPAÑIA ARGENTINA DE REASEGUROS S.A. (en adelante “QBE REASEGUROS”).

2. Como consecuencia de la operación notificada y con relación a los efectos en el mercado argentino, la transacción implica la compra por parte de ZIC del 99,89% de las acciones de QBE LA BUENOS AIRES y del 100% de las acciones de QBE REASEGUROS.

3. La operación se instrumentó a través de la Carta de Oferta N° 1/2018 que consiste en la Oferta Irrevocable y Vinculante emitida por Los Vendedores en fecha 24 de febrero de 2018 a favor de La Compradora para celebrar el Contrato de Compraventa de acciones (en adelante “El Acuerdo”) con el objeto de adquirir: (i) el 99,89% de las acciones de QBE LA BUENOS AIRES, y (II) el 100% de las acciones de QBE REASEGUROS, ambas sociedades anónimas, objeto de la presente operación, que operan conforme las leyes de la República Argentina. Y la Carta de Aceptación suscripta por La Compradora en la misma fecha.

4. Como consecuencia de la operación notificada ZIC adquirió a nivel local, el control exclusivo sobre las compañías objeto QBE LA BUENOS AIRES y QBE REASEGUROS.

5. El cierre de la transacción y transferencia de acciones se produjo el día 2 de julio de 2018, por lo que esta operación se ha notificado el cuarto día hábil posterior al cierre¹.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La compradora

6. ZIC es una compañía aseguradora, debidamente constituida conforme las leyes de Suiza, que se halla inscripta en nuestro país como accionista extranjero en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo previsto por el artículo 123 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

7. Asimismo, el 100% de las acciones de ZIC pertenecen de forma exclusiva a ZURICH INSURANCE GROUP LTD., la que resulta la última controlante del GRUPO ZURICH (en adelante “GRUPO ZURICH”).

8. A nivel global, el GRUPO ZURICH, ofrece una amplia variedad de seguros contra la propiedad, de accidentes y seguros de vida en más de 210 países. Sus clientes abarcan desde particulares, pequeños negocios y medianas y grandes empresas, hasta corporaciones multinacionales. El GRUPO ZURICH emplea aproximadamente 54.000 personas que atienden clientes en más de 170 países alrededor del mundo.

9. El GRUPO ZURICH está organizado en base a tres unidades de negocios principales: (I) Seguros comerciales, brinda productos y experiencia a negocios, incluyendo grandes empresas a nivel global, con el apoyo de una amplia red de ingenieros de riesgos, (II) Seguros minoristas, brinda seguros contra la propiedad, accidentes y seguros de vida en el mercado local para particulares y pequeños negocios. También atiende a clientes de manera indirecta a través de acuerdos de distribución con terceros, incluyendo bancos en varios mercados seleccionados y (III) Agricultores, provee seguros para vehículos, casas y pequeños negocios.

10. En Argentina GRUPO ZURICH se encuentra activo a través de las siguientes subsidiarias: (I) ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.(en adelante: “ZURICH ARGENTINA”), (II) ZURICH INTERNATIONAL LIFE LTD. SUCURSAL ARGENTINA, (III) ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A., (IV) ZURICH COMPAÑÍA DE REASEGUROS ARGENTINA S.A. (V) ZURICH ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. (VI) INVERSIONES SUIZO-ARGENTINA S.A. (VI) ZURICH LATÍN AMERICAN SERVICES S.A. (VII) ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A, (VIII) ISIS S.A.

I.2.2. La parte vendedora

11. Los Vendedores pertenecen al QBE INSURANCE GROUP (en adelante “GRUPO QBE”), el que se encuentra dentro de los 20 Grupos más importantes del negocio de Seguros y Reaseguros a nivel mundial. El GRUPO QBE cotiza en la Bolsa de Valores de Australia.

12. Tanto QBE EMERGING MARKETS como QBE LATIN AMERICA, se encuentran registradas en Australia y además ambas compañías se hallan registradas en Argentina ante la Inspección General de Justicia como accionista extranjero conforme el artículo 123 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

13. En nuestro país, el GRUPO QBE se encuentra activo a través de (i) QBE LA BUENOS AIRES, y (ii) el 100% de las acciones de QBE REASEGUROS, y (ii) QBE REASEGUROS.

I.2.3. La empresa objeto

14. QBE LA BUENOS AIRES, está dedicada al negocio de seguros en general y se halla presente en tres grandes segmentos del negocio de seguros: (i) Personas, (ii) Familias y (iii) Empresas y Comercios, incluyendo seguros de automotor, agro, transporte, del hogar, entre otros.

15. QBE REASEGUROS, esta empresa sólo presta servicios activos en el rubro de reaseguros.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO

16. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

17. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7, inciso (c), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —que para el corriente año equivale a pesos dos mil millones—, encontrándose por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y que la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma ².

19. Con fecha 6 de julio de 2018 las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

20. Con fecha 24 de julio de 2018 esta Comisión Nacional, en virtud de lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley N° 27.442, solicitó a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, la intervención que le compete en relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones. La intervención fue remitida en la misma fecha por comunicación oficial, mediante sistema de gestión documental electrónica.

21. Con relación a ello, habiendo transcurrido el plazo del Artículo 17 de la Ley N° 27.442, de las constancias obrantes en autos no se acredita recepción de la respuesta requerida al citado organismo, por lo que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto N° 89/2001, esta Comisión Nacional entiende que a la presente operación de concentración económica se la tiene por no objetada.³

22. Con fecha 24 de julio de 2018, vistas las presentaciones efectuadas, esta Comisión Nacional, efectuó un requerimiento a fin de que se adecuara el Formulario F1 conforme lo dispuesto en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01) y se completara la información formulando las observaciones correspondientes, haciéndoles saber a las partes que hasta tanto no adecuaran el mismo no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no lo completaran suministrando en forma completa la información y documentación requerida. El requerimiento fue notificado a las partes en fecha 27 de julio de 2018.

23. Finalmente, con fecha 16 de noviembre de 2018 las partes realizaron una presentación, cumpliendo en su totalidad con el requerimiento efectuado, teniéndose por completo el Formulario F1, comenzando a correr el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 el día hábil siguiente a la última fecha reseñada.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

24. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición de todas las compañías del Grupo QBE con operaciones en Latinoamérica por parte de ZURICH INSURANCE COMPANY LTD (“ZIC”).

En Argentina, la transacción implica la adquisición del control exclusivo de las empresas QBE LA BUENOS AIRES y QBE REASEGUROS.

25. La siguiente tabla presenta las actividades de las empresas afectadas por la operación en nuestro país.

Tabla N°1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradoras y objeto) en Argentina

	Empresas afectadas	Actividad económica principal
Empresas del Grupo QBE (Objeto)	QBE LA BUENOS AIRES S.A. (“QBE LA BUENOS AIRES”)	Compañía aseguradora. Ofrece seguros patrimoniales.
	QBE REASEGUROS S.A. (“QBE REASEGUROS”)	Compañía reaseguradora.
Empresas del Grupo	ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (“ZURICH ARGENTINA”)	Compañía aseguradora. Ofrece distintos tipos de seguros patrimoniales y personales.
	ZURICH INTERNATIONAL LIFE LTD. SUCURSAL ARGENTINA (“ZILL SUCURSAL ARGENTINA”)	Compañía aseguradora. Ofrece seguros de vida individual.
	ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. (“ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO”)	Compañía aseguradora. Ofrece seguros de retiro.
	ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A. (“ZS SEGUROS”)	Compañía aseguradora. Ofrece distintos tipos de seguros patrimoniales y personales, tales como, combinado familiar e integral de consorcios, vida, accidentes personales, robo y riesgos similares, incendio, etc.
	ZURICH COMPAÑÍA DE REASEGUROS ARGENTINA S.A. (“ZURICH COMPAÑÍA DE REASEGUROS ARGENTINA”)	Compañía reaseguradora.
	ZURICH INSURANCE	

ZURICH (Adquirente)	COMPANY LTD ("ZIC")	Compañía Suiza reaseguradora admitida por la SSN.
	ZURICH LIFE INSURANCE COMPANY LTD ("ZLIC")	Compañía de Dubai reaseguradora admitida por la SSN.
	ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ("ZIPLC")	Compañía Irlandesa reaseguradora admitida por la SSN.
	ZURICH ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. ("ZURICH ASSET MANAGEMENT")	Administradora de fondos de inversión.
	ZURICH LATIN AMERICAN SERVICES S.A. ("ZURICH LA SERVICES")	Asesoramiento de seguros y servicios de consultoría
	UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. ("UNIVERSAL ASSISTANCE") ⁴	Provee servicios de asistencia al viajero, asistencia a vehículos y servicios al hogar.
	DERIMED S.A. ("DERIMED")	Presta servicios de emergencia para operadores de viajes de estudiantes a las ciudades de San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz y Mendoza.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

26. Como surge de la tabla precedente, el comprador, a través de su reaseguradora local ZURICH COMPAÑÍA DE REASEGUROS ARGENTINA y las reaseguradoras admitidas⁵ ZIC, ZLIC y ZIPLC, compite en la provisión de reaseguros con QBE REASEGUROS. Del mismo modo, ZURICH ARGENTINA compite con QBE LA BUENOS AIRES en la provisión de seguros patrimoniales a nivel nacional. El Grupo QBE no está presente en seguros personales.

27. Consecuentemente, sobreviene el reforzamiento de relaciones verticales preexistentes en el mercado de reaseguros "aguas arriba" y los mercados de reaseguros "aguas abajo".

28. Por lo tanto, la operación bajo análisis es de naturaleza horizontal, con un reforzamiento de la relación vertical preexistente.

IV.2. Análisis económicos de los efectos

29. No siendo la intensión de esta Comisión Nacional pronunciarse en forma definitiva sobre las definiciones de mercado, esta entiende que los criterios que mejor se adecuan a la realidad económica de la presente operación son el de un único mercado que agrupe todos los tipos de reaseguros, con un alcance nacional.

30. Del mismo modo, para la presente operación esta Comisión Nacional considera que es suficiente el análisis de cada uno de los seguros patrimoniales como un mercado relevante en sí mismo. Nuevamente, la evaluación se realizará a nivel nacional.

31. A continuación, se presentan las posiciones de las partes compradora y objeto en el mercado de reaseguros en Argentina.

Tabla N°2: Participaciones en el Mercado de Reaseguros en Argentina: Año 2017

Reaseguros	%
QBE REASEGUROS (Por el objeto)	2,48
ZURICH COMPAÑÍA DE REASEGUROS ARGENTINA S.A.	8,45
ZIC, ZLIC y ZIPLC	0,46
Grupo ZURICH (Por el comprador)	8,91
Participación conjunta	11,39

Fuente: Información provista por las partes sobre la base de estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

32. En función de la información presentada la participación conjunta luego de la operación en el mercado de reaseguros será de 11,39%, evidencia de que la presente adquisición no comporta ninguna preocupación en un escenario ex-post dentro del mercado de reaseguros.

33. Respecto de los seguros patrimoniales, se presentan las participaciones del comprador y las empresas objeto relevadas de las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación en cada uno de los mercados donde se superponen.

Tabla N°3: Participaciones en el Mercado de Seguros Patrimoniales en Argentina: Año 2017

Patrimoniales	Grupo ZURICH %	QBE LA BUENOS AIRES %	Participación Conjunta %
Automotores	3,14	3,79	6,93
Combinado familiar e integral de consorcios	8,96	4,29	13,25
Granizo	6,69	2,27	8,96
Incendio	5,22	5,15	10,37
Responsabilidad Civil	6,38	3,96	10,34
Otros riesgos	0,01	0,1	0,11
Robo y riesgos similares	3,21	3,33	6,54
Técnico	4,36	9,08	13,44
Transporte (Casco)	0,2	0,32	0,52
Transporte (Mercadería)	5,28	16,17	21,45

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación.

34. De acuerdo con la información de la Tabla N°3, se observa que la operación no acarreará modificaciones significativas sobre la estructura de la oferta en ninguno de los mercados analizados. Aún en el

caso de los seguros para el transporte de mercaderías donde la posición conjunta de las partes registra una participación del 21,45%, el aporte del Grupo ZURICH es de tan solo 5,28 puntos porcentuales.

35. Por lo tanto, la operación no tiene la entidad suficiente para generar efectos horizontales preocupantes ni sobre el mercado de reaseguros ni sobre ninguno de los mercados de seguros patrimoniales involucrados.

36. Por último, en vista de las participaciones conjuntas obtenidas por el Grupo ZURICH “aguas arriba” y “aguas abajo”, se descarta toda posibilidad de que el reforzamiento de la integración vertical preexistente genere condiciones adversas para los competidores y/o clientes en el mercado de reaseguros y en los mercados de seguros, respectivamente.

37. Por las razones antes expuestas, la presente operación no despierta motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.3. Cláusulas de restricciones accesorias

38. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal-Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA.

39. Habiendo analizado la información y documentación aportada por las partes, en la Oferta N°1/2018 de fecha 24 de febrero de 2018, documento con el cual se instrumentó la operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de la cláusula “5.2. Acceso a la Información; Confidencialidad” en la que las partes acuerdan el tratamiento confidencial de la información desde la fecha del instrumento hasta la Fecha de Cierre, relacionada con el acuerdo y/o la información proporcionada con motivo de la operación, en cuanto a sus respectivos negocios, bienes, condición financiera y operaciones.

40. Debe indicarse que se trata de una cláusula de confidencialidad de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de este y, por lo tanto, la misma no configura una cláusula de restricciones accesorias a la competencia.

41. Por otra parte, también se advierte la cláusula “5.8. Cláusula de No Competencia o Captación”, que a partir de la Fecha de Cierre y por un período de tres (3) años-al que denominan “Período Restringido”-las partes acuerdan que ninguna de las Vendedoras, ni las Afiliadas, de manera directa o indirecta, para sí mismas o en representación de terceras personas, podrán contratar o captar a empleados, socios o productores claves de las empresas objeto de la operación, como así tampoco a clientes, proveedores u otra relación comercial clave de las Compañías objeto de la operación notificada.

42. En Derecho de la Competencia se sostiene, a modo general, que no se pueden imponer restricciones convencionales al comercio, reconociendo, entre los supuestos exentos de la prohibición, que las mismas sean accesorias al propósito principal de un contrato que en sí mismo es legal, que sean necesarias al objeto del contrato y no sean excesivas.

43. Analizada la redacción de la cláusula mencionada, esta Comisión Nacional considera que la misma respeta los parámetros de duración, objeto y extensión geográfica aceptados local e internacionalmente para este tipo de restricciones y no constituye así una cláusula que pueda importar una infracción a la competencia que pueda perjudicar el interés económico general de manera que se contradiga con el Artículo 7° de la Ley 25.156.

V. EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

44. Las partes acompañaron en fecha 23 de agosto de 2018, como Anexo I (a) la resolución del Directorio de QBE LATIN AMERICA y QBE EMERGING MARKETS de fecha 9 de agosto de 2018, en la que se ratifican en su totalidad los poderes otorgados a favor de la Sra, Narda Zuniga Dominach en su carácter de

Corporate Secretary de los Vendedores.

45. Por otra parte, acompañan en forma complementaria, como Anexo I (b) una copia de las constancias obtenidas de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, en las que se evidencian que Narda Zuniga Dominach consta registrada con el cargo de Corporate Secretary de los Vendedores.

46. Con relación a esta última documentación las partes solicitan a esta Comisión Nacional se las dispense de efectuar la traducción pública de las mismas.

47. Al respecto, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 40/2001 de la ex Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor (Introducción, puto c y b), la Autoridad de Aplicación podrá dispensar a las partes de acompañar la traducción pública de documentos acompañados, cuando a su juicio, la versión en su idioma original en copia simple, como en el caso, o la traducción simple satisfaga las necesidades de información traídas a estas actuaciones al contestar a una requisitoria en tal sentido.

48. En tal sentido, esta Comisión Nacional considera que corresponde eximir de acompañar la traducción de la documentación agregada como Anexo I (b), toda vez que la copia simple de la documentación complementaria emanada de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, no se refiere a aspectos que resulten sustanciales para el análisis de la presente operación y siempre que la información que les fuera requerida acerca de la personería invocada de la Sra. Narda Zuniga Dominach, fue acompañada debidamente traducida.

49. Por ello, en atención a las consideraciones expuestas, se recomienda a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO dispensar a las partes de acompañar la traducción pública de la documentación presentada como Anexo I (b).

VI. CONCLUSIONES

50. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

51. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO : a) Dispensar a las partes de acompañar la traducción pública de la documentación acompañada como Anexo I (b); y b) Autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la Compradora, compañía ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. del 99,89% de las acciones de la compañía QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A. y del 100% de las acciones de la compañía QBE COMPAÑÍA ARGENTINA DE REASEGUROS S.A. a las compañías vendedoras QBE EMERGING MARKETS HOLDINGS PTY LIMITED y a QBE LATIN AMERICA INSURANCE HOLDINGS PTY LTD., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.

El Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

¹ De conformidad a lo estipulado en el Artículo 2.3 de la Sección II del Acuerdo, la aprobación por parte de la SSN era una condición precedente para el cierre de la transacción, junto al cumplimiento de las demás condiciones establecidas en la Oferta N° 01/2018. En fecha 23 de agosto de 2018, las Partes notificantes presentaron copias de los instrumentos de notificación contemplados por el artículo 215 de la Ley de Sociedades N° 19.550 correspondientes a QBE Seguros La Buenos Aires y QBE Compañía Argentina de Reaseguros S.A., acreditando el efectivo cierre de la operación analizada.

² Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la

presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web" (el destacado es nuestro).

³ No obstante, el silencio del Ente Regulador, las partes acompañaron con la presentación de fecha 11 de octubre de 2018, la Resolución 489/2018 dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) por la que se resuelve aprobar la transferencia de acciones de QBE Seguros La Buenos Aires S.A. a favor de ZIC. Y conjuntamente, acompañan la Resolución 500/2018 emitida por la SSN en la que resuelven aprobar la transferencia de las acciones de QBE Compañía Argentina de Reaseguros S.A. a favor de ZIC. Ambas Resoluciones fueron publicadas en el Boletín oficial en fechas 22/5/2018 y 24/5/2018, respectivamente.

⁴ Cabe aclarar que UNIVERSAL ASSISTANCE, DERIMED y WORLD WIDE ASSISTANCE (empresa holding) fueron recientemente adquiridas por el Grupo ZURICH, operación que fue aprobada por esta Comisión bajo el Dictamen IF-2018-34725762-APN-CNDC#MP con fecha 20 de Julio de 2018, y tramitada en el expediente "CONC. 1601 – ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, OSCAR LUIS CIVILE, OSVALDO PASCUAL CALVANI Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156".

⁵ Las reaseguradoras admitidas son entidades extranjeras autorizadas a celebrar contratos y operar directamente desde el exterior. A semejanza de las locales, deben registrarse en el Registro de Reaseguradores Admitidos de la SSN.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.17 13:39:38 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.17 15:48:58 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.18 09:45:24 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.18 11:52:43 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.18 11:52:55 -03'00'